

[별지 1] 세법 등 해석 신청서

(앞 쪽)

세법 등 해석 신청서		
질의자	① 상호(법인명)	② 성명(대표자) 장세봉
	③ 주민등록번호(사업자등록번호)	④ 전화번호(휴대폰번호)
	⑤ 전자우편(E-mail 주소)	⑥ 주소(사업장)
	⑦ 대리인	
신청 사유	⑧ 구분 ☒ 예규심 사항 (☒ 입법취지에 따른 해석이 필요한 사항, ☐ 기존의 해석을 변경하는 사항, ☒ 그 밖에 납세자의 권리·의무에 중대한 영향을 미치는 사항) ☐ 국세청장·관세청장의 세법 등 해석에 대하여 재질의하는 사항 ☐ 세법 등이 새로 제·개정된 사항 ☐ 진행 중인 불복 등과 관련된 세법 등 해석에 관한 사항(불복단계: ☐ 과세적부심, ☐ 이의신청, ☐ 국세청 심사청구, ☐ 감사원 심사청구, ☐ 심판청구, ☐ 소송) ☒ 기타 납세자의 권리 보호에 필요한 사항	
	질의 내용	
「국세기본법 제14조·제16조에 따른 국제 증권거래 원자료 기반 투자자 장부의 조사·증거판단 기준」		
위와 같이 신청합니다.		
2026년 9월 30일		
신청인 성명(대표자) : 장세봉 (서명 또는 인)		
대리인 성명(대표자) : (서명 또는 인)		
재정경제부장관 귀하		
※ 개인정보보호법 제24조에 의한 고유식별정보 수집·이용 동의 요청		
☐ 수집·이용 목적 : 세법 등 해석 신청의 처리		
☐ 수집 대상 고유식별정보 : 주민등록번호		
☐ 보유·이용 기간 : 영구		
☐ 신청인은 동의를 거부할 권리가 있으며, 거부할 경우 불이익(신청서의 반려)이 있을 수 있습니다.		
☒ 상기 내용에 대해 동의함 ☐ 동의하지 않음		
첨부 서류	별첨자료 총괄목록 및 주장·증거 대응표 1부 외 별첨 K-01~K-09·U-01~U-10·I-01~I-04·L-01~L-03·C-01~C-06·R-01~R-02 — 상세내역은 제2권 근거자료집의 총괄목록과 같습니다	

신청내용

⑨ 질의내용(필수 기재사항)

[신청취지]

본 신청은 신청인의 개별 세액·환급액 또는 특정 금융상품에 대한 개별 처분의 결론을 요청하는 것이 아니라, 국제 증권거래의 장부와 관계 증거자료를 조사·채택·배척하고 확인된 기초사실에 국내 세법을 적용하는 일반적인 법규해석 기준을 구하는 것입니다. 「대한민국헌법」 제38조는 「모든 국민은 법률이 정하는 바에 의하여 납세의 의무를 진다」고, 제59조는 「조세의 종목과 세율은 법률로 정한다」고 정합니다. 「국세기본법」 제16조는 그 법률이 정한 요건에 해당하는 사실을 장부와 증거자료로 조사하여 과세표준을 결정하도록 정하고 있습니다. 이 신청은 그 조사와 증거판단의 기준을 구하는 것입니다.

본 신청의 목적은 해외 상장증권에서 발생하는 분배금의 국내 과세결론을 선결적으로 요구하는 데 있지 않습니다. 납세자가 발행기관·외국보관기관·예탁결제기관·국내 증권회사 및 자신의 거래원장을 국제 증권식별정보와 지급사건을 기준으로 연결하여, 제3자가 동일 결과를 추적·재현할 수 있는 장부와 관계 증거자료를 제출한 경우 과세관청이 이를 어떤 법적 기준으로 조사하고 채택 또는 배척하여야 하는지를 명확히 해석받는 것이 목적입니다.

국가의 정보전달체계에 특정 기록이 존재하지 않는 것과 해당 국제 금융거래의 기초사실 자체가 존재하지 않는 것은 동일하지 않습니다. 따라서 국내 시스템의 정보공백이 확인되는 경우에도 납세자가 객관적인 국외·국내 원자료로 그 공백을 복원하고 상호검증할 수 있다면, 그 자료를 과세표준 조사·결정에서 어떻게 취급해야 하는지에 대한 객관적인 기준이 필요합니다.

국가 시스템의 정보공백을 납세자의 증거부족으로 전환하여서는 안 됩니다. 검증 가능한 장부를 배척하려면 어느 기재가 사실과 다른지, 반대사실은 무엇인지, 그 반대사실을 뒷받침하는 객관적 자료와 법적 근거가 무엇인지가 특정되어야 하는지에 관한 해석을 구합니다.

본 신청은 특정 외국 분배금에 대한 과세결과를 미리 정하여 달라는 것이 아니라, 미국 규제투자회사의 결산으로 확정되는 분배금의 재원·성격, 국제 원천징수 및 재분류 과정, 국내 금융기관에 전달·보유되는 소득성격 자료와 납세자의 연속된 취득원가 장부가 존재하는 경우에 「국세기본법」 제14조 및 제16조에 따라 어떠한 사실과 자료를 조사하여 국내법상 과세요건을 확정하여야 하는지에 관한 일반적인 법규 해석을 구하는 것입니다.

따라서 사실의 확인은 특정 형식문서의 존부를 선행 전제로 삼는 것이 아니라, 먼저 발행기관의 결산으로 확정된 분배금의 재원·성격과 금액을 확인하고, 그 결과가 국제 원천징수·재분류 체계를 거쳐 국내에 어떻게 전달·반영되었는지를 대조한 다음, 납세자의 연속된 취득원가 장부로 개인별 귀속액과 지급 직전의 조정취득가액을 확인하고, 그 확인된 사실에 국내 세법의 구체적인 소득유형과 구성요건을 적용하는 순서가 「국세기본법」 제14조 및 제16조의 취지에 부합하는지에 관한 해석을 구합니다.

[세법해석을 구하는 사항]

질의 1. 검증 가능한 장부의 지위 — 정보공개청구로 확보한 공적 자료와 외부기관 발급자료를 원자료로 하고, 국제적으로 통용되는 증권식별정보로 각 지급사건을 연결하여 제3자가 같은 원자료와 같은 연산절차로 재현할 수 있도록 작성된 투자자 장부(취득원가조서·상세원부)와 그 관계 증거자료가 「국세기본법」 제16조 제1항에 따른 과세표준 조사·결정의 근거자료로 취급될 수 있는지. 취급될 수 있다면 과세관청은 그 장부와 관계 증거자료를 어떠한 기준으로 조사·검증하여야 하는지.

질의 2. 장부와 다른 사실을 인정하는 기준 — 과세관청이 위 장부의 특정 기재와 다른 사실을 인정하려는 경우, 같은 조 제2항에 따라 사실과 다르다고 보는 구체적 기재를 특정하고 그 부분에 대하여 조사한 사실에 따라 결정하여야 하는지. 그 경우 어떠한 반대사실과 객관적 근거를 조사·제시하여야 하는지.

질의 3. 반대사실과 결정근거의 명시 — 같은 조 제3항에 따라 장부와 다른 사실 또는 누락을 조사하여 결정한 경우, 조사하여 인정한 사실과 그 결정근거를 구체적으로 결정서에 기재하여야 하는지.

질의 4. 국내법상 적용 조항 및 과세요건사실의 특정 — 미국 연방세법상 규제투자회사로 과세되는 상장지수펀드가 지급한 분배금에 「소득세법」 제17조를 적용하는 경우, 과세관청은 같은 조 제1항 각 호 중 적용되는 소득유형과 그 구성요건을 먼저 특정하여야 하는지. 가. 같은 항 제6호를 적용하는 경우, 해당 지급액이 외국법인의 「이익이나 잉여금의 배당 또는 분배금」에 해당한다는 사실을 어떠한 자료와 기준으로 확인하여야 하는지. 나. 같은 항 제3호 및 제2항 제1호를 적용하는 경우, 「주식의 소각이나 자본의 감소」에 해당하는 법률행위가 실제로 존재하였다는 사실과 주주가 취득한 금전, 그 밖의 재산의 가액, 그 주식의 취득에 사용한 금액 및 그

초과액을 각각 어떠한 자료와 기준으로 확인하여야 하는지. 다. 위 각 유형의 과세요건사실을 특정하지 아니한 채 외국법인으로부터 지급되었다는 사실 또는 분배금이라는 외형만으로 배당소득의 과세표준을 결정할 수 있는지.

질의 5. 국제 세원자료의 조사 범위 — 납세자가 발행기관 확정자료, 국제 증권식별정보, 외국 원천징수·재분류·환급자료, 한국예탁결제원·증권회사 자료 및 개인별 취득원장을 제출한 경우, 외국 금융상품이라는 이유만으로 이들 자료의 확인·대조를 생략할 수 있는 별도의 법적 근거가 있는지. 없다면 「국세기본법」 제14조 및 제16조에 따른 조사·증거판단 기준은 무엇인지.

질의 6. 자료충돌 시 채택·배척 기준 — 발행기관·외국보관기관·한국예탁결제원·증권회사·투자자 장부 사이에 정보가 불일치하거나 일부 단계의 정보가 누락된 경우, 작성주체·목적·확정시점·적용범위·실제 자금 및 세액 흐름·독립자료와의 정합성 중 어떠한 요소를 기준으로 자료를 채택 또는 배척하여야 하는지. 특히 국제 금융·세무 원장과 국내 과세자료 사이의 불일치가 객관적으로 확인되는 경우, 과세표준을 결정하기 전에 어느 자료를 어떠한 기준으로 조사·대조하여야 하는지.

질의 7. 국내법상 소득구분의 특정 — 국외에서 사용되는 Dividend, Non-Dividend Distribution, Return of Capital, Capital Gain 등의 명칭 자체만으로 국내 소득구분을 확정하는 것이 아니라, 먼저 객관적 거래사실과 지급재원을 조사한 후 과세관청이 적용하는 「소득세법」상 구체적 항목과 구성요건을 특정하여야 하는지.

질의 8. 조사 기준과 자료 확인 순서에 대한 회신 — 아래 ⑩ 사실관계에 적은 7단계 조사·증거판단 기준 및 자료 확인의 순서 중 세법상 적정한 부분, 수정이 필요한 부분 또는 적용할 수 없는 부분을 구분하여 회신하고, 수정 또는 적용할 수 없는 부분에 대해서는 그 법적 근거와 대체기준을 구체적으로 제시할 수 있는지.

질의 9. 특정 형식문서가 존재하지 아니하는 경우의 조사·증거판단 기준 — 발행기관의 결산·세무자료로 분배금의 재원과 최종 소득성격을 확인할 수 있고, 외국 원천징수의무자·보관기관과 국내 금융기관이 보유한 재분류·세액정산 자료로 그 결과를 추적·대조할 수 있으며, 납세자의 연속된 취득원이 장부로 개인별 귀속액과 지급 직전의 조정취득가액을 검증할 수 있는 경우를 전제로 질의합니다. 과세관청이 적용하려는 국내법상 구성요건과 그에 필요한 법률행위의 존부, 그리고 해당 외국 법령상 결의서·회의록의 작성의무가 있는지를 먼저 확인하지 아니한 채, 특정 형식문서가 제출되지 아니하였다는 사정만으로 위 결산자료·소득성격 확정자료·원천징수 재분류자료 및 납세자의 취득원이 장부를 배척할 수 있는지. 해당 문서가 반드시 필요한 증거자료라고 보는 경우에는, 그 문서가 입증하여야 하는 국내법상 과세요건사실과 그 법적 근거, 그리고 다른 객관적 자료로는 그 사실을 확인할 수 없는 이유를 함께 밝혀 주시기 바랍니다. 특히 외국법인 또는 외국 투자회사의 분배라는 이유만으로 대한민국 회사법상 자본의 감소와 유사한 결의·회의록이 존재하는 경우에 한정하여, 발행기관의 결산·세무자료에서 확인되는 실제 분배재원 및 해당 분배에 따른 취득가액 조정이라는 객관적 사실을 인정할 수 있는지, 그러한 제한이 가능하다면 그 국내법상 근거와 해당 문서가 증명하여야 하는 과세요건사실을 특정하여 주시기 바랍니다.

질의 10. 국내에 이미 전달된 자료의 우선 확인 — 납세자에게 외국의 특정 형식문서를 요구하기 전에, 과세관청이 국내 증권회사에 이미 전달·보관되어 있는 해당 지급회차의 소득성격 재분류자료, 외국 원천징수세액 변경자료 및 환급자료와 그 기초가 된 외국 보관기관 자료를 먼저 확인·대조하여야 하는지.

질의 11. 국내에서 확인할 수 없는 사실의 확인 수단 — 과세관청이 과세요건사실의 확인을 위하여 국내에서 확보할 수 없는 자료가 반드시 필요하다고 판단하는 경우, 납세자에게 해당 외국 제도에 존재하지 아니하는 형식문서의 제출을 요구하는 것과 별개로, 「대한민국과 미합중국 간의 소득에 관한 조세의 이중과세 회피와 탈세방지 및 국제무역과 투자의 증진을 위한 협약」 제28조(정보 교환)가 정한 권한 있는 당국 간 정보 교환 등 적법한 절차를 통하여 그 사실을 확인할 수 있는지.

질의 12. 소득성격 자료계보와 국내 과세관청의 사실인정·법률적 포섭 권한 — 발행기관의 결산·세무자료에서 확정된 지급재원과 소득성격이 외국 원천징수의무자·보관기관의 재분류 및 세액정산을 거쳐 한국예탁결제원과 국내 증권회사에 같은 지급사건의 식별정보·보유수량·재분류된 소득성격·변경세액·환급금의 형태로 전달·보유되고 있는 경우를 전제로 질의합니다.

가. 「소득세법」 제17조 제1항 제6호의 「외국법인으로부터 받는 이익이나 잉여금의 배당 또는 분배금」이라는 과세요건을 적용하기 위하여는, 해당 지급액이 실제로 외국 발행법인의 이익이나 잉여금에서 지급되었다는 기초사실을 먼저 객관적 자료에 따라 조사·확정하여야 하는지.

나. 국제 금융·세무 원장에서 확인되는 지급재원 및 소득성격과 다른 사실을 국내 과세단계에서 인정하려는 경우에는, 어느 단계에서 어떠한 자료를 조사하여 어떠한 반대사실을 인정하였는지와 그 결정근거를 「국세기본법」 제16조에 따라 특정하여야 하는지.

다. 과세관청의 법률적 소득구분 권한이 객관적으로 존재하는 거래사실에 대한민국 세법을 적용하는 권한을 넘어, 외국 발행법인의 결산·세무자료 및 국제 금융원장에서 확인되지 아니하는 이익·잉여금, 분배재원 또는 회사법상 법률행위가 존재한 것으로 보아 과세요건사실을 구성할 수 있는 권한까지 포함하는지. 포함한다면 그 구체적인 법률상 근거와 요건은 무엇인지.

라. 외국에서 Nondividend Distribution 또는 Return of Capital로 확정·재분류된 사실 자체가 대한민국의 소득구분을 당연히 결정하지 아니하는 것과 마찬가지로, 대한민국 과세관청의 법률적 소득구분도 그 선행단계에서 객관적으로 확정된 외국 발행법인의 분배재원과 국제 금융거래의 기초사실 자체를 변경하는 효력을 가지는 것은 아닌지, 국내법의 적용이 그 기초사실을 변경하는 것이 아니라 확인된 사실에 국내법의 법률효과를 부여하는 것인지에 관한 해석을 구합니다.

[요청하는 회신형식]

각 질의에 대하여 적용 법조문·시행령·시행규칙·행정규칙·공개된 해석례 또는 판례 등 근거를 특정하여 다음 사항이 구분되도록 회신하여 주시기 바랍니다.

1. 조사하여야 할 과세요건사실 2. 각 사실을 확인하기 위한 객관적 자료의 범위 3. 자료가 충돌할 때의 채택·배척 기준 4. 납세자가 제출한 장부와 다른 사실을 인정할 경우 필요한 조사내용과 결정근거 5. 특정 형식문서가 존재하지 않을 때 다른 객관적 증거로 대체할 수 있는 기준 6. 7단계 기준 중 수정 또는 적용할 수 없는 부분과 그 대체기준

국가가 확보하지 못한 사실을 투자자가 객관적 국제 원자료로 추적·복원하였다는 이유로 그 사실이 소멸하는 것은 아닙니다. 근거과세는 검증 가능한 사실을 외면하는 권한이 아니라, 그 사실을 조사하고 검증하여 과세표준을 결정하기 위한 원칙인지 명확한 해석을 요청합니다.

본 신청은 특정 세무서의 조사·처분, 개별 세액계산 또는 환급 여부에 대한 판단을 구하는 것이 아니라 위 법률조항의 일반적 적용기준에 관한 해석을 구하는 것입니다. 만일 본 신청의 전부 또는 일부를 법규해석의 대상이 아닌 개별 사실확인 또는 집행에 관한 사항으로 보시는 경우에는, 해당 질의번호와 그와 같이 보는 법적 근거를 특정하여 주시고, 나머지 법규해석 사항에 대하여는 각각 해석하여 주시기 바랍니다.

⑩ 사실관계(필수 기재사항)

1. 확인된 국제 세원정보의 전달구조

한국예탁결제원의 공식 정보공개 결정자료에 따르면, 해외 ETF의 소득재분류 관련 정보는 해외발행사에서 정보제공벤더, 외국보관기관, 한국예탁결제원, 예탁참가자(증권회사)로 전달되는 구조를 가집니다. 외국보관기관이 작성하는 정기 리포트에는 재분류된 소득성격, 확정세액, 환급금 등이 제공됩니다. 또한 소득재분류 리포트의 핵심 항목으로 예탁계좌(증권회사 단위), ISIN, 기준일, 보유수량, 재분류된 소득성격, 변경세액, 환급금 등이 확인됩니다. 이는 국제 세원정보가 단순한 명칭이 아니라 식별자·권리일·수량·소득성격·세액·환급이라는 구조화된 자료의 형태로 존재함이 확인됩니다.

가. 접수번호 16764618 — 외국보관기관으로부터 원천징수·환급처리 내역을 수령하여 증권회사에 전달하는 사실이 확인됩니다 (해외발행사 → 정보벤더 → 외국보관기관 → 한국예탁결제원 → 증권회사). 국제 세원자료의 전달구조가 실제 금융인프라에 존재한다는 의미입니다.

나. 접수번호 16835791 — 재분류 리포트에 예탁계좌, ISIN, 기준일, 보유수량, 재분류 소득성격, 변경세액, 환급금이 포함됩니다. 투자자 장부와 기관 원장을 공통키로 대조할 수 있는 데이터 구조가 확인됩니다.

다. 접수번호 16848276 — 특정 종목 신 ISIN의 2024년 3월부터 10월까지 지급분 전액이 Non-Dividend Distribution으로 재분류되고 미국 현지 원천세가 전액 환급된 사실이 확인되며, 구 ISIN 리포트는 부존재합니다. 또한 발행사 정보가 외국보관기관의 연간 처리 마감 이후 제공되어 일부 정보가 재분류 사이클에서 제외되는 사실이 확인됩니다. 국내 기록의 부존재와 기초거래의 부존재를 동일시할 수 없음을 보여주는 실제 사례이며, 정보전달의 시간적 단절이 국내 원장의 공백을 발생시킬 수 있음을 의미합니다.

확인된 자료에 따르면, 이 사안의 정보공백은 국제 금융인프라에 소득성격 자료가 존재하지 아니하여 생긴 것이 아닙니다. 발행기관에서 확정된 분배정보는 외국 보관기관의 재분류 및 세액정산을 거쳐 한국예탁결제원과 국내 증권회사에 지급회차별 식별정보·보유수량·재분류된 소득성격·변경세액·환급금의 형태로 전달됩니다. 문제는 이와 같이 연결된 세원정보가 최종 투자자의 국내 과세원장까지 같은 계보로 이어지지 못하는 데 있습니다.

따라서 국내 과세단계에서 위 원자료와 다른 소득성격 또는 다른 기초사실을 인정하려는 경우에는, 어느 단계에서 어떠한 자료를 조사하여 상류 원자료와 다른 사실을 인정하였는지와, 그 확정된 사실을 「소득세법」 제17조의 어느 구체적 항목 및 구성요건에 따라 배당소득으로 판단하였는지가 각각 구분되어야 하는지에 관한 해석을 구합니다. 과세관청의 법률적 포섭은 객관적으로 존재하는 자료계보를 소급하여 변경하거나, 존재하지 아니한 이익·잉여금 또는 회사법상 법률행위를 창출하는 절차가 아니기 때문입니다.

2. 국제 금융상품의 법적·과세상 구조

본 신청이 다루는 자료는 미국에 상장된 상장지수펀드(ETF)의 분배에서 나옵니다. 그 발행주체는 「1940년 투자회사법」에 따라 등록된

투자회사이며, 미국 연방세법상 규제투자회사(Regulated Investment Company)의 요건(제851조)과 그 과세특례(제852조)의 적용을 받습니다. 규제투자회사의 분배는 연말 결산으로 그 성격이 확정되고, 확정된 결과는 발행기관의 법정 공시로 전달됩니다.

미국 연방세법 제316조 제(a)항은 배당을 이익 및 잉여금(earnings and profits)에서 지급된 부분으로 한정하고, 제301조 제(c)항 제2호는 배당이 아닌 부분을 주식의 취득가액에 충당하도록 정하며, 같은 항 제3호는 취득가액을 넘는 부분만 양도로 다루도록 정합니다. 발행기관은 제6045B조의 보고대상에게 해당하는 취득가액 영향 조직행위에 대하여 Form 8937 또는 이에 관한 법정 보고를 하고, 지급자는 Form 1099-DIV 제3란(Nondividend Distributions)으로 보고합니다. 따라서 해당 분배 중 배당에 해당하는 부분과 배당에 해당하지 아니하는 부분은 발행법인의 이익 및 잉여금과 실제 분배재원에 따라 구분되고, 배당에 해당하지 아니하는 부분의 세무상 처리는 투자자의 조정취득가액에 따라 달라집니다.

「소득세법」 제17조 제2항 제1호는 취득가액의 초과 여부만을 규정한 것이 아닙니다. 같은 호는 「주식의 소각이나 자본의 감소」라는 법률행위로 인하여 주주가 취득한 금전, 그 밖의 재산의 가액이 그 주식의 취득에 사용한 금액을 초과하는 경우 그 초과액을 의제배당으로 정하고 있습니다. 따라서 같은 호를 적용하기 위해서는 선행 법률행위의 존부와 취득가액 및 그 초과액을 각각 확인하여야 하는지 가 쟁점입니다.

두 법체계의 구성요건은 다음과 같습니다. 「소득세법」 제17조 제1항 제6호는 외국법인으로부터 받는 「이익이나 잉여금의 배당 또는 분배금」을 배당소득으로 규정합니다. 한편 미국 연방세법 제316조 제(a)항은 법인이 주주에게 하는 재산의 분배 중 이익 및 잉여금(earnings and profits)에서 이루어진 부분을 배당으로 정의하고, 제301조 제(c)항은 그 가운데 배당에 해당하는 부분은 총소득에 산입하되, 배당에 해당하지 아니하는 부분은 주식의 조정취득가액(adjusted basis)을 감소시키며, 그 취득가액을 초과하는 부분은 원칙적으로 재산의 양도 또는 교환으로 인한 이득으로 취급하는 구조를 두고 있습니다.

본 신청은 두 법체계의 개념과 과세효과가 동일함을 전제로 하지 않습니다. 미국 규제투자회사의 결산·세무처리에서 확인되는 분배의 재원, 최종 소득성격 및 취득가액의 조정이라는 객관적 사실을 먼저 확정된 뒤, 그 사실이 「소득세법」 제17조의 어느 소득유형과 구성요건에 해당하는지를 판단하여야 하는지에 관한 해석을 구하는 것입니다.

특히 미국법상 자본의 반환(Nondividend Distribution)에 따른 취득가액의 감소가 「소득세법」 제17조 제2항 제1호의 「자본의 감소」와 당연히 동일한 법률행위를 전제하지 않습니다. 같은 호를 적용하려는 경우에는 그 조항이 요구하는 주식의 소각 또는 자본의 감소라는 법률행위의 존재와 취득가액 초과액을 각각 객관적 자료로 확인하여야 하는지에 관한 해석을 구합니다.

외국법인의 이익·잉여금의 발생 여부와 실제 분배재원은 그 외국법인의 결산 및 그 설립·과세관할의 법률과 세무체계에서 생성·확정되는 기초사실입니다. 본 신청은 그 외국의 세무분류가 대한민국의 소득구분을 구속한다고 주장하는 것이 아닙니다. 다만 대한민국 과세관청이 「소득세법」 제17조 제1항 제6호의 「이익이나 잉여금의 배당 또는 분배금」이라는 구성요건을 적용하려면, 그 전제가 되는 외국법인의 이익·잉여금과 실제 분배재원을 발행기관의 결산·세무자료 및 이에 연결되는 객관적 원자료로 먼저 확인하여야 하는지에 관한 해석을 구합니다. 그 기초사실과 다른 재원 또는 법률행위를 전제로 과세하려는 경우에는, 그와 같이 인정하는 객관적 사실과 법적 근거를 특정하여야 하는지도 함께 해석을 구합니다.

대한민국 과세관청의 권한은 외국법인의 결산상 이익·잉여금이나 실제 분배재원을 새로 만들어 내는 권한이 아니라, 그 객관적 기초사실을 조사·확정한 후 대한민국 세법이 정한 과세요건에 해당하는지를 판단하는 권한인지에 관한 해석을 구합니다.

따라서 외국법인 또는 외국 투자회사가 행한 분배 중 대한민국 회사법상 자본의 감소와 유사한 법률행위 및 결의문서가 존재하는 경우에 한하여 그 분배의 재원과 취득가액 조정에 관한 사실을 인정하고, 그러한 회사법상 절차를 전제로 하지 아니하는 분배에 대하여는 동일한 객관적 세무·금융자료가 존재하더라도 이를 인정하지 아니할 수 있는 별도의 국내법상 근거가 있는지도 함께 해석을 구합니다.

과세관청은 객관적으로 존재하는 거래사실을 조사·인정하여 그 사실에 대한민국 세법을 적용하고 소득의 법적 성격을 판단하는 기관이지, 그 판단행위 자체로 외국 발행법인에게 존재하지 아니한 이익·잉여금, 분배재원 또는 회사법상 법률행위를 창출하는 기관은 아닙니다.

따라서 「소득세법」 제17조 제1항 제6호를 적용하려면 해당 지급액이 실제로 외국법인의 이익이나 잉여금에서 지급되었다는 기초사실이 먼저 객관적 자료로 확인되어야 하고, 같은 조 제2항 제1호를 적용하려면 실제 주식의 소각 또는 자본의 감소라는 법률행위와 취득가액 초과액이 확인되어야 하는지에 관한 해석을 구합니다.

과세관청의 소득구분은 과세요건사실을 조사·인정한 뒤에 이루어지는 법률적 평가이며, 그 평가 자체가 과세요건사실을 발생시키거나 존재하지 아니한 사실을 대체할 수 있는지에 관한 명확한 해석을 요청합니다.

적용 조항과 과세요건사실의 특징이 먼저입니다. 제17조 제2항 제1호를 적용하려면 취득가액의 조사가 필수적이고, 제1항 제6호를

적용하려면 해당 분배가 「이익이나 잉여금의 배당 또는 분배금」에 해당하는지를 그 재원과 성격으로 먼저 조사하여야 합니다.

외국에서 사용된 자본의 반환(Return of Capital)이라는 명칭만으로 국내법상 「자본의 감소」를 인정할 수도 없고, 반대로 국내법상 「자본의 감소」를 전제로 하는 규정을 적용하면서 실제로 그러한 법률행위가 있었는지에 대한 조사를 생략할 수도 없다고 보는 것이 타당한지에 관한 해석을 구합니다.

한편 국내 과세실무에서는 「자본의 감소로 인한 대가」임을 확인하는 자료로 자본금 감소의 결의 또는 그 회의록의 제출을 요구하는 예가 있습니다. 그러나 확인된 지배문서에 따르면 그 발행주체는 델라웨어 제정법상 신탁법(12 Del. C. 제3801조 이하)에 따라 설정된 제정법상 신탁이고, 수익권은 주당 액면가가 없는 주식으로 나뉘며 발행주식은 전액 납입되어 추가 납입의무가 없습니다. 신청인이 확보하여 제출한 발행기관의 지배문서 및 관련 미국 원천자료에서는 표시자본·법정자본·자본금의 감소 또는 납입잉여금의 감소에 해당하는 법률행위나 그 결의문서를 확인하지 못하였습니다. 따라서 국내법상 특정 회사법적 행위를 과세요건으로 적용하려는 경우에는, 해당 외국 상품의 법적 구조에서 그 행위가 실제로 존재하였는지와 이를 어떠한 객관적 자료로 확인할 것인지가 선행하여야 하는지가 아래 질의 4와 질의 9의 쟁점입니다.

3. 검증 가능한 투자자 장부의 정의

본 신청에서 말하는 검증 가능한 투자자 장부란 납세자가 과세결과에 맞추어 사후 작성한 단순 주장자료가 아닙니다. ISIN-CUSIP 등 국제적으로 통용되는 증권식별정보를 공통키로 하여 지급회사, 해당 지급회사의 권리귀속 기준일에 실제 권리를 보유한 수량, 발행기관의 최종 분류자료, 외국 원천징수·재분류·환급자료, 국내 금융기관의 지급·거래자료, 그리고 취득단위별 취득거래와 조정취득가액의 연속성을 연결한 장부를 의미합니다.

가. 투명성 — 출처와 변환규칙을 확인할 수 있는가. 원자료의 작성주체·문서명·지급일·식별자·산식을 기록합니다.

나. 접근성 — 조사자 또는 제3자가 원자료를 확인할 수 있는가. 발행기관 공시, 금융기관 원장, 정보공개자료 등 원천에 연결합니다.

다. 추적성 — 결과값을 원자료까지 역추적할 수 있는가. 식별자 → 지급사건 → 보유수량 → 소득성격 → 세액·환급 → 개인귀속의 계보를 둡니다.

라. 재현성 — 동일 자료와 산식으로 동일 결과가 나오는가. 원자료와 계산규칙을 고정하여 독립된 재계산이 가능합니다.

마. 상호검증성 — 독립 자료원 사이의 일치 여부를 확인할 수 있는가. 발행기관·보관기관·한국예탁결제원·증권회사·투자자 원장을 교차대조합니다.

본 장부의 신뢰성은 작성자의 지위에서 발생하는 것이 아니라, 원자료의 출처와 변환과정이 확인되고 국제적으로 통용되는 식별자에 의해 각 지급사건과 보유내역이 연결되며 제3자가 동일 자료와 산식으로 동일 결과를 재현할 수 있다는 검증구조에서 발생합니다.

공공기관 회신에서 소득재분류 자료에 예탁계좌·ISIN·기준일·보유수량·재분류된 소득성격·변경세액·환급금이 포함되고 각 권리 지급별로 국내 증권회사까지 전달된다는 것이 확인되며(접수번호 16835791, 6면), 납세자의 장부는 위 각 항목을 동일한 식별자를 기준으로 연결한 것입니다. 따라서 대조할 자료가 이미 국내에 존재합니다.

신청인은 관계기관에 대한 정보공개청구 등을 통하여 국제 증권거래 및 원천징수·재분류 과정의 객관적 자료를 확인하고, 공개된 발행기관 자료와 금융기관 발급자료를 결합하여 지급사건·보유수량·취득원가의 연결관계를 검증하였습니다. 또한 그 검증과정을 제3자가 같은 원자료와 같은 연산절차로 재현할 수 있도록 수리적 정합성 검증 및 취득원가 계보 복원의 방법을 특허출원하고, 그 방법에 따라 지급회사별 취득원가조서와 상세원부를 작성하였습니다. 특허청 출원정보 목록(2026. 9. 30. 조회)에 따르면 다음 6건이 신청인 명의로 접수되어 있습니다. 10-2026-0079638 「해외 ETF 분배금 세원 교차검증 방법 및 시스템」(2026. 4. 30.), 10-2026-0084940 「QI 재분류 기준 해외납세내역서 복원·검증 방법 및 시스템」(2026. 5. 11.), 10-2026-0084983 「국제원천징수 재분류 이벤트의 불변원장 복원 및 이중 정합성 검증 시스템」(2026. 5. 12.), 10-2026-0109157 「자산연속성 검증 및 국제 세무원장 정합복원 기반 불변 증거원장 생성 시스템 및 방법」(2026. 6. 16.), 10-2026-0125857 「데이터 권위 위계 기반 과세정보 검증 및 증거자료 변환 시스템 및 방법」(2026. 7. 8.), 10-2026-0153763 「취득원가 계보 완결성 판정에 기반하여 과년도 거래데이터의 복원을 선택적으로 활성화하는 자본환급 취득가액 이내성 판정 방법 및 시스템」(2026. 8. 16.).

위 6건은 각각 별개의 자료를 다루는 것이 아니라 하나의 검증절차가 단계로 이어진 것입니다. 지급사건과 보유수량의 세원 교차검증(제1호), 외국 원천징수 재분류자료의 원장 복원(제2호), 그 복원값의 이중 정합성 검증(제3호), 취득단위의 자산연속성과 국제 세무원장의 정합 복원(제4호), 자료의 권위 위계에 따른 증거자료 변환(제5호), 취득원가 계보의 완결성 판정과 취득가액 이내성의 수리적 판정(제6호)의 순서이며, 신청인의 취득원가조서와 상세원부는 그 절차에 따라 작성되었습니다.

따라서 본 신청에서 제시하는 취득원가조서와 상세원부는 특정한 세법상 결론을 전제로 임의 작성한 계산표가 아니라, 외부기관 발급자료·발행기관 자료·거래자료의 출처를 연결하고 지급수량·보유수량·취득단위·누적 자본환급액 및 잔여 취득원가를

수리적으로 교차검증하여 제3자가 그 산출과정을 추적·재현할 수 있도록 작성한 검증장부입니다. 다만 특허출원은 그 방법이 공개되고 재현할 수 있는 절차라는 것을 뜻할 뿐이고, 세법상 증명력이나 과세상 결론을 보증하는 것이 아닙니다. 위 방법은 과세 여부를 판단하는 것이 아니라 원자료를 연결하여 장부를 생성하는 데이터 처리절차이며, 그 장부를 과세표준의 조사·결정에서 어떻게 취급할 것인지는 「국세기본법」 제16조의 해석에 따릅니다. 위 출원자료는 발행기관 자료·국제 원천징수 및 재분류자료·국내 금융기관 자료·투자자 거래자료를 같은 지급사건과 같은 취득단위로 연결하지 아니하면 소득성격·권리귀속수량·취득원가의 연속성과 누락구간을 재현하기 어렵다는 문제를 정보처리 절차로 구체화한 것이며, 그 문제의 존재를 보이는 기술적 자료로 제출합니다.

또한 이 검증체계는 특정 납세자의 세액을 줄이기 위한 계산방법이 아닙니다. 분배사건·소득성격의 재분류·원천징수와 환급·권리귀속수량 및 취득원가의 계보를 같은 식별체계에서 대조하므로, 취득가액 범위 안의 투자원본 반환이 소득으로 계상된 부분과 반대로 취득원가가 소진·초과되어 과세대상이 됨에도 국내 과세자료에 연결되지 아니한 부분을 함께 확인할 수 있습니다. 과다계상과 누락은 어느 쪽이든 같은 기준으로 확인되며, 이는 「국세기본법」 제16조가 정한 근거과세의 정확성을 회복하는 일입니다. 특허출원 사실 자체를 과세요건이나 제출 장부의 증명력에 관한 법적 근거로 제시하는 것은 아닙니다. 관련 특허출원은 국제 금융·세제 원자료의 자료계보 복원, 지급사건과 권리귀속수량의 교차검증, 취득원가 연속성의 검증과 그 결과의 재현을 위하여 적용한 기술적 방법을 설명하기 위한 참고자료입니다. 그 방법에 따라 작성된 취득원가조서와 상세원부의 개별 산출값은 각각 연결된 외부 원자료로 따로 확인할 수 있습니다.

신청인은 그 검증가능성을 확보하기 위하여 출원 명세서 6건을 제3권으로 공개·제출합니다. 비공개 방법을 근거로 결과의 수용을 구하지 아니하며, 원자료·자료계보·연산절차와 검증방법을 공개하여 같은 결과의 재현 또는 반증이 가능하도록 하기 위한 것입니다. 관계기관이 이 방법의 일부 또는 전부가 합리적이지 아니하다고 보는 경우에는 어떠한 자료의 연결관계·연산절차·검증기준이 객관적 사실 또는 관계 법령과 맞지 아니하는지를 특정하여 확인할 수 있습니다.

신청인은 위 출원 명세서의 전문을 이미 공개하여 왔습니다. 이는 출원 사실을 세법상 판단의 근거로 삼기 위한 것이 아니라, 자료계보의 복원과 검증방법을 공개하여 제3자가 그 구조와 연산과정을 살펴보고 같은 원자료로 결과를 재현하거나 반증할 수 있도록 하기 위한 것입니다. 따라서 신청인이 제시하는 대안은 신청인만 접근할 수 있는 비공개 계산모형에 의존하지 아니하며, 관계기관도 공개된 방법과 제출 원자료로 취득원가조서와 상세원부의 산출과정을 따로 검증할 수 있습니다.

4. 정보전달상 공백과 기초사실 부존재의 구별

같은 기관의 다른 회신에서, 발행기관의 정보가 현지 보관기관의 연간 처리 마감 이후에 제공되어 해당 회차가 처리에서 제외된 사례가 확인됩니다(접수번호 16848276, 6면). 그 결과 국내로 전달되는 보고서에는 그 회차의 자료가 없습니다. 국내 체계에 기록이 없다는 사실은 국외에서 그 사실이 없었다는 것을 증명하지 아니합니다. 전달의 시차에서 생긴 공백을 납세자의 증거 부족으로 전가하면, 사실과 다른 과세가 제도적으로 반복됩니다. 국제 원장에 존재하는 사실과 국내 과세원장에 반영되지 아니한 사실은 서로 다른 문제이며, 전달·반영의 단절은 원천거래의 소득성격을 변경하지 아니합니다.

5. 제안하는 조사·증거판단의 7단계 기준

- 1단계 발생원인·재원 — 해당 지급이 어떠한 기업행위·펀드 운용결과에서 발생하였고 지급재원이 무엇인지 확인합니다.
- 2단계 발행기관 최종 확정 — 해당 지급회차에 대하여 발행기관이 최종적으로 확인한 금액·성격·식별자·확정시점을 확인합니다.
- 3단계 국외 집행 — 외국 원천징수의무자·보관기관에서 실제 원천징수, 재분류, 취소 또는 환급이 어떻게 집행되었는지 확인합니다.
- 4단계 국내 반영 — 국외 집행결과가 한국예탁결제원 및 국내 증권회사 원장에 어떠한 항목과 금액으로 반영되었는지 확인합니다.
- 5단계 개인귀속 — 해당 지급회차의 권리귀속 기준일에 납세자가 실제 권리를 보유한 수량과 지급금액을 확인합니다.
- 6단계 취득가액 연속성 — 취득단위별 최초 취득가액, 종전 조정사항 및 해당 지급 직전 조정취득가액을 연속적으로 확인합니다.
- 7단계 국내법 적용·계산 — 확정된 사실에 적용할 국내 세법상 소득구분과 구성요건을 먼저 특정한 뒤, 해당 법률이 취득가액 또는 초과액을 과세요건으로 삼는 경우 그 범위만 계산합니다.

위 기준의 취지는 특정 자료에 자동적인 우선순위를 부여하는 것이 아닙니다. 자료가 충돌하는 경우에는 작성주체, 작성목적, 확정시점, 적용범위, 실제 자금·세액 흐름 및 다른 독립자료와의 정합성을 조사하여 채택 또는 배척의 이유를 명시하는 기준이 필요하다는 것입니다.

6. 자료 확인의 순서

위 각 단계의 사실은 이미 국내외에 존재하는 자료로 확인됩니다. 신청인이 합리적이라고 보는 확인의 순서는 다음과 같습니다. ①

납세자가 제출한 취득원가 장부와 관계 증거자료 ② 국내 증권회사가 보유한 원장 및 해당 지급회차의 소득성격 재분류자료 · 외국 원천징수세액 변경자료 · 환급자료 ③ 한국예탁결제원이 전달한 재분류 보고자료 ④ 외국 보관기관 및 적격중개인의 원천징수 · 정산자료 ⑤ 발행기관의 결산 및 연말 최종 세무분류자료와, 해당되는 경우 Form 8937 등 취득가액 영향자료 ⑥ 위 각 자료로 확인되지 아니하는 필수 사실에 한정하여, 권한 있는 당국 간 정보 교환 등 적절한 절차에 의한 확인.

위 순서를 법정 증거서열로 주장하는 것이 아닙니다. 국내에 이미 전달되어 있는 자료를 먼저 확인하고, 그것으로 확정되지 아니하는 사실에 한정하여 외국 자료의 확인 수단을 검토하는 것이 「국세기본법」 제16조의 취지에 비추어 적절한 순서인지에 관한 해석을 구합니다.

⑪ 질의자의 의견 및 그 이유(필수 기재사항)

1. 신청의 적법요건

본 신청은 「국세 및 관세 관계법규 해석에 관한 업무처리지침」(재정경제부훈령 제76호) 제7조 제1항 제5호의 「그 밖에 세법의 입법 취지에 따른 해석이 필요한 사항으로서 납세자의 권리보호를 위해 필요하다고 재정경제부장관이 인정하는 경우」에 해당합니다. 「국세기본법」 제14조 · 제16조와 「소득세법」 제17조의 입법 취지에 따른 해석을 구하는 것이고, 그 기준이 서지 아니하여 납세자의 권리가 침해될 우려가 있기 때문입니다.

본 신청에 앞서 신청인은 관계기관에 대한 정보공개청구 등을 통하여 국제 증권거래의 정보전달 구조, 국내 금융기관에 전달 · 보유되는 지급사건별 자료항목 및 관련 공적 자료를 확인하였습니다. 본 신청은 그 개별 사실의 존부를 다시 판단하여 달라는 것이 아니라, 그와 같이 확인된 사실관계와 검증 가능한 장부 · 관계 증거자료가 존재하는 경우에 적용할 법적 기준을 구하는 것입니다.

본 신청은 특정 지급건의 소득구분, 특정 납세자의 세액 또는 특정 과세처분의 적법 · 부당 여부에 관한 판단을 구하는 것이 아닙니다. 미국 규제투자회사인 상장지수펀드의 분배와 관련하여 발행기관의 결산 · 세무자료, 국제 원천징수 · 재분류자료, 국내 금융기관 보유자료 및 납세자의 연속된 장부가 존재하는 경우, 「소득세법」 제17조의 과세요건을 적용하기 전에 어떠한 기초사실을 조사 · 확정하여야 하는지와 그 장부 및 관계 증거자료를 「국세기본법」 제14조 · 제16조에 따라 어떠한 기준으로 조사 · 채택 · 배척하여야 하는지에 관한 일반적 법규해석을 구하는 것입니다. 이는 투자원본과 과세소득의 경계를 법률이 정한 과세요건에 따라 확정하고 납세자의 재산상 권리를 보호하기 위하여 필요한 사항입니다.

아울러 본 신청의 사항은 「국세기본법 시행령」 제9조의3 제1항 제1호의 「세법 및 이와 관련되는 이 법의 입법취지에 따른 해석이 필요한 사항」과 제3호의 「그 밖에 납세자의 권리 및 의무에 중대한 영향을 미치는 사항」에 해당할 수 있습니다. 조사 · 증거판단의 기준은 납세자가 갖춘 장부와 증거자료를 과세표준의 조사 · 결정에서 어떻게 취급할 것인지를 정하는 것이기 때문입니다. 다만 국세예규심사위원회의 심의 여부는 재정경제부의 판단에 속하므로, 신청인은 그 해당 가능성만을 적습니다.

같은 지침 제4조 제2항의 필수 기재사항 네 가지(질의자의 인적사항 · 질의내용 · 사실관계 · 질의자의 의견 및 그 이유)는 이 신청서 앞쪽과 ⑨ · ⑩ · ⑪ 칸에 모두 기재하였습니다.

2. 질의의 성격 — 자료가 상충할 때의 법규범 선택

본 질의의 쟁점은 특정 납세자의 자료가 사실인지 여부를 확인하는 데 있지 않습니다. 발행기관의 최종 세무자료, 외국 원천징수 · 재분류 자료, 국제 예탁 · 보관기관 자료, 국내 금융기관 자료 및 납세자의 장부가 서로 다른 내용을 나타내는 경우, 「국세기본법」 제14조 및 제16조를 적용하여 어느 사실을 어떠한 조사 · 증거판단 기준으로 확정하여야 하는지에 관한 법규 해석의 문제입니다. 그러므로 개별 조사기관의 사실확인만으로는 이 신청의 대상이 해소되지 않습니다.

3. 과세권 행사의 전제와 법정 절차

과세권은 「대한민국헌법」 제1조 제2항에 따라 국민으로부터 나온 권한이고, 제7조 제1항에 따라 국민 전체에 대한 봉사자가 행사하는 권한입니다. 그러므로 그 행사는 법률이 정한 요건과, 그 요건에 해당하는 사실의 확인을 거쳐야 합니다. 「국세기본법」 제16조는 그 확인의 방법을 정한 규정입니다.

「국세기본법」 제14조 제2항은 과세표준 계산에 관한 규정을 「명칭이나 형식과 관계없이 그 실질 내용에 따라 적용한다」고 정하고, 제16조 제1항은 「해당 국세 과세표준의 조사와 결정은 그 장부와 이와 관계되는 증거자료에 의하여야 한다」고 정하며, 제2항은 「그 부분에 대해서만 정부가 조사한 사실에 따라 결정할 수 있다」고, 제3항은 「정부가 조사한 사실과 결정의 근거를 결정서에 적어야 한다」고, 제4항은 「해당 납세의무자 또는 그 대리인이 요구하면 제3항의 결정서를 열람 또는 복사하게 하거나」라고 정합니다.

「대한민국헌법」 제23조 제1항은 「모든 국민의 재산권은 보장된다. 그 내용과 한계는 법률로 정한다」고 정하고, 제59조는 「조세의 종목과 세율은 법률로 정한다」고 정합니다. 투자자가 대가를 지급하고 취득한 주식의 취득가액과 그 투자원본은 납세자의

재산관계에 속합니다. 그 가운데 어느 금액을 과세소득으로 포착할 것인지는 법률이 정한 과세요건에 따라야 하므로, 객관적으로 확인되는 분배재원과 취득가액을 조사하지 아니한 채 외국법인으로부터 금전이 지급되었다는 사실만으로 이를 소득으로 볼 수 있는지 여부는 납세자의 재산권과 직접 관련된 법규 해석의 문제입니다.

위 네 조항은 과세권 행사의 절차를 순차로 정하고 있습니다. 장부와 증거자료에 의한 조사, 사실과 다른 부분에 대한 별도의 조사, 조사한 사실과 결정근거의 결정서 기재, 납세자의 요구에 따른 결정서의 열람 또는 복사가 그것입니다. 위 절차는 과세가 사실에 기초하여 이루어지도록 하는 규정입니다. 그러므로 다음 두 가지는 위 조문에서 도출되지 아니합니다. 첫째, 확인할 수 있는 원자료를 조사하지 아니한 채 결론을 내리는 것입니다. 둘째, 객관적 자료가 나타내는 거래와 다른 사실 또는 법률행위를 증거 없이 전제로 삼아 과세표준을 구성하는 것입니다.

4. 본 장부의 증거적 성격

투명성은 값마다 작성주체·문서명·지급일·식별자·산식이 기재되어 있어 조사자가 확인합니다. 접근성은 발행기관 공시와 금융기관 원장, 공공기관 회신이 원문으로 첨부되어 있어 조사자와 제3자가 확인합니다. 추적성은 식별자 → 지급사건 → 보유수량 → 소득성격 → 세액·환급 → 개인 귀속의 순서로 금융기관 원장에 대조됩니다. 재현성은 같은 원자료와 같은 산식이면 같은 값이 산출되어 독립된 제3자가 확인합니다. 상호검증성은 서로 다른 자료원이 동일 지급사건에 대하여 동일한 값을 표시하는지를 기관 사이의 대조로 확인합니다.

5. 신청인의 의견

과세관청에 부여된 권한은 객관적인 장부와 관계 증거자료를 조사하여 과세요건사실을 확정하고 그 사실에 법률을 적용할 권한입니다. 확인 가능한 원자료를 조사하지 않거나, 객관적 자료가 나타내는 거래와 다른 사실 또는 법률행위를 증거 없이 전제로 하여 과세표준을 구성하는 권한까지 포함되는지는 「국세기본법」 제14조·제16조에 비추어 명확히 해석될 필요가 있습니다.

납세자가 국제 세원정보의 발생·전달·개인귀속·취득가액까지 추적하여 제3자가 재현 가능한 장부를 제출하였다면, 국가의 정보시스템에 동일한 데이터가 완전하게 구축되어 있지 않다는 사정은 그 장부의 증거가치를 당연히 소멸시키지 않습니다. 오히려 과세관청은 제출된 자료를 실제 원자료와 대조하여 일치 여부를 확인하고, 다른 사실을 인정하려면 그 반대사실과 근거를 특정하는 것이 근거과세 원칙의 취지에 부합합니다.

또한 본 장부는 과세대상 소득을 은폐하기 위한 구조가 아닙니다. 동일한 검증규칙에 따라 배당, 자본이득 또는 그 밖의 국내법상 과세대상으로 확인되는 금액도 함께 확인됩니다. 따라서 본 신청이 요구하는 것은 특정 소득유형에 대한 특례가 아니라, 국제 금융거래에 대하여 국가와 납세자에게 동일하게 적용될 수 있는 객관적 조사·증거판단 기준입니다.

6. 성실성 추정과 과세형평

「국세기본법」 제81조의3은 「납세자가 성실하며 납세자가 제출한 신고서 등이 진실한 것으로 추정하여야 한다」고 정하고, 제18조 제1항은 「세법을 해석·적용할 때에는 과세의 형평과 해당 조항의 합목적성에 비추어 납세자의 재산권이 부당하게 침해되지 아니하도록 하여야 한다」고 정합니다. 과세표준의 조사와 결정에 관한 직접적인 근거는 제16조이며, 위 두 조항은 그 해석의 기준으로 함께 고려되는 규정입니다. 제81조의3이 정한 성실성 추정의 취지와 제18조 제1항의 해석 기준에 비추어 보더라도, 객관적으로 검증할 수 있는 장부와 관계 증거자료가 제출된 경우에는 그 내용을 조사·대조하여 사실관계를 확인할 필요가 있습니다. 그와 같이 하지 아니하고 형식 요건의 부존재만으로 과세하면, 성실하게 장부를 갖춘 납세자와 갖추지 못한 납세자가 같은 결과를 받게 되어 과세의 형평에 어긋납니다.

7. 국외 자료가 사후에 변경되는 경우

국외 자료가 사후에 확정 또는 정정되는 경우에는 그 사유의 법적 성격에 따라 「국세기본법」 제45조의2 등 관계 법령이 정한 경정절차의 적용 여부를 판단할 수 있습니다. 따라서 자료가 사후에 확정·정정될 가능성이 있다는 사정 자체가 현재 확인할 수 있는 자료의 조사·대조를 생략할 근거가 되는지에 관한 해석을 구합니다.

8. 계산 단계와의 관계 — 취득가액 초과액의 존부는 취득원부의 조사로 확인합니다

「소득세법」 제17조 제2항 제1호는 「취득하기 위하여 사용한 금액을 초과하는 금액」을 의제배당으로 보도록 정합니다. 취득에 사용한 금액과의 비교는 국내법이 정한 계산구조입니다. 이 신청은 그 계산의 결과를 정하여 달라는 것이 아니라, 그 계산의 기초가 되는 사실을 어느 자료로 확정하는지를 구하는 것입니다. 사실이 확정되어야 어느 조항의 어느 구성요건을 적용할지가 정해집니다.

「소득세법」 제17조 제2항 제1호가 적용되는 경우에는, 같은 호가 취득가액의 초과액을 의제배당으로 정하고 있으므로, 선행 법률행위의 존부와 함께 확정하여야 할 사실은 그 지급 직전의 조정취득가액과 그 지급의 개인 귀속액입니다. 두 값은 취득단위별

취득가액에서 이전 회차까지의 차감액을 순차로 공제하여 산출되며, 그 계산은 거래·결제·잔고 증빙과 발행기관 공시로 검증됩니다. 따라서 같은 호가 적용되는 경우 그 지급액 중 취득가액 초과액의 존부와 범위는 명칭만으로 정할 수 없고, 지급 직전의 조정취득가액과 개인 귀속액을 객관적 취득원부에 따라 조사하여 확인하여야 하는지가 쟁점입니다.

9. 결론

국가 또는 금융기관의 정보전달체계가 아직 확보하지 못한 연결을 납세자가 객관적 원자료로 먼저 복원하였다는 사정은 그 장부를 배척할 이유가 되지 아니합니다. 그 장부가 원자료에 닿아 있고, 전 과정을 추적할 수 있으며, 독립된 제3자가 동일한 결과를 산출하여 대조할 수 있다면, 근거과세가 먼저 요구하는 것은 배척이 아니라 대조입니다. 근거과세는 검증할 수 있는 사실을 외면하는 권한이 아니라, 그 사실을 조사하고 검증하여 과세표준을 정하도록 맡겨진 권한입니다.

본 신청과 그 기술적 대안의 목적은 특정 납세자의 세부담을 줄이는 데 있지 아니합니다. 국제 금융거래에서 생성된 세원정보가 발행기관에서 최종 투자자와 과세자료에 이르기까지 끊기지 아니하고 이어지며, 그 과정의 재분류·원천징수·환급·취득원가 조정이 객관적 원자료로 재현되고 확인될 수 있도록 하는 데 있습니다. 국가는 누락된 국제세원을 정확하게 찾을 수 있어야 하고, 투자자는 자신의 투자원본과 과세소득을 정확하게 구분할 수 있어야 합니다. 과소과세와 과다과세를 같은 자료와 같은 기준으로 찾아 바로잡을 수 있는 체계는 조세행정의 정확성과 금융거래의 신뢰를 함께 높이는 바탕이 됩니다.

⑫ 대상 법령·조항 및 관련 법령·조항(임의 기재사항)

1. 대상 법령·조항

「대한민국헌법」 제38조(납세의 의무), 제59조(조세법률주의), 제1조 제2항, 제7조 제1항 — 과세권 행사의 전제로 인용합니다.

「국세기본법」 제14조(실질과세) 제2항 — 세법 중 과세표준 계산에 관한 규정은 소득·수익·재산·행위 또는 거래의 명칭이나 형식과 관계없이 그 실질 내용에 따라 적용합니다.

「국세기본법」 제16조(근거과세) 제1항·제2항·제3항·제4항 — 제1항은 납세의무자가 세법에 따라 장부를 갖추어 기록하고 있는 경우 해당 국제 과세표준의 조사와 결정을 그 장부와 관계되는 증거자료에 의하도록 규정합니다. 제2항은 장부 기록이 사실과 다르거나 누락이 있을 때 그 부분에 대해서만 정부가 조사한 사실에 따라 결정할 수 있도록 하고, 제3항은 그 경우 정부가 조사한 사실과 결정근거를 결정서에 적도록 하며, 제4항은 납세의무자 또는 그 대리인의 요구가 있으면 그 결정서를 열람 또는 복사하게 하도록 규정합니다.

「국세기본법」 제18조(세법 해석의 기준 및 소급과세의 금지) 제1항 — 세법을 해석·적용할 때 과세의 형평과 해당 조항의 합목적성에 비추어 납세자의 재산권이 부당하게 침해되지 아니하도록 하여야 합니다.

2. 관련 법령·조항

「국세기본법」 제45조의2(경정 등의 청구) 제2항 — 후발적 사유에 따른 경정청구의 기간을 정합니다.

「국세기본법」 제81조의3(납세자의 성실성 추정) — 납세자가 성실하며 납세자가 제출한 신고서 등이 진실한 것으로 추정하여야 합니다.

「소득세법」 제17조 제2항 제1호 — 주식의 소각이나 자본의 감소 등으로 주주가 취득하는 금전, 그 밖의 재산의 가액이 그 주식의 취득에 사용한 금액을 초과하는 경우 그 초과액을 배당으로 의제합니다.

「국세기본법」 제18조의2(국제예규심사위원회) 및 같은 법 시행령 제9조의3 제1항 제1호·제3호 — 세법의 입법취지에 따른 해석이 필요한 사항과 납세자의 권리 및 의무에 중대한 영향을 미치는 사항을 국제예규심사위원회의 심의 대상으로 정합니다.

「국제 및 관세 관계법규 해석에 관한 업무처리지침」(재정경제부훈령 제76호) 제4조 제2항, 제7조 제1항 제5호 — 필수 기재사항과 담당과의 처리 대상을 정합니다.

「대한민국과 미합중국 간의 소득에 관한 조세의 이중과세 회피와 탈세방지 및 국제무역과 투자의 증진을 위한 협약」(조약 제693호) 제28조(정보 교환) — 권한 있는 당국이 협약의 시행과 조세에 관한 법령상 규정의 시행에 필요한 정보를 교환하도록 정합니다.

3. 신청의 전제

본 신청은 외국법의 세무분류를 국내 세법상 결론으로 그대로 수입해 달라는 것이 아닙니다. 외국 발행기관 및 원천징수 체계의 자료는 거래의 발생원인·지급금액·국외 세무처리·정보전달 경로를 확인하는 객관적 증거자료로 제시하는 것이며, 국내 소득구분과 과세결론은 해당 사실을 확정된 후 국내 세법의 구체적 조항에 따라 판단되어야 한다는 전제입니다.

⑬ 관련 해석사례, 심판례, 판례 등(임의 기재사항)

외국법인의 분배금에 관한 국내법상 소득구분은 해당 외국 거래의 객관적 기초사실을 먼저 확정된 후, 적용되는 「소득세법」 제17조의 구체적 항목과 구성요건에 따라 판단되어야 합니다. 본 신청은 특정 해석례의 당부를 구하는 것이 아니라, 그 법률적 판단에 선행하여 확정하여야 할 분배재원·법률행위·취득가액 등 과세요건사실과 이를 확인하기 위한 조사·증거판단의 기준에 관한 해석을 구하는 것입니다.

외국법인으로부터 받는 분배금의 소득구분에 관한 과세관청의 해석사례가 있으나, 본 신청은 그 해석의 당부를 다투는 것이 아니고, 그 해석을 적용하기 전에 확정하여야 할 사실과 그 사실을 확인하는 자료의 범위 및 증거판단의 기준에 관한 해석을 구하는 것입니다.

근거자료 및 출처

법령 — 「국세기본법」 제14조(실질과세), 제16조(근거과세), 제18조(세법 해석의 기준 및 소급과세의 금지). 국가법령정보센터, 시행 2026. 8. 11.

공식자료 — 한국예탁결제원 정보공개 결정통지서(접수번호 16516499), 같은 결정통지서(접수번호 16764618, 2026. 6. 15.), 같은 결정통지서(접수번호 16835791, 2026. 7. 8.), 같은 결정통지서(접수번호 16848276, 2026. 7. 10.) 및 정보공개청구서 1부.

법령 — 한·미 조세협약 제28조(정보 교환). 조약 제693호, 서명 1976. 6. 4., 발효 1979. 10. 20. 국가법령정보센터 조약 원문.

참고자료 — 발행기관의 지배문서(신탁증서) 발체 및 신청인이 확보한 미국 원천자료에 대한 조사 결과 자료. 발행주체의 설립근거법과 지배문서에서 확인되는 사항을 적은 것이며, 국내 세법상 결론을 주장하는 자료가 아닙니다.

공식 온라인 출처 — <https://www.law.go.kr/lsLinkCommonInfo.do?lsJoLnkSeq=1029615893> · <https://law.go.kr/LSW/lsSideInfoP.do?docCls=jo&joBrNo=00&joNo=0016&lsiSeq=288571&urlMode=lsScJoRltInfoR>

보조자료에 포함된 분석 또는 법률적 평가는 신청인의 주장자료이며, 한국예탁결제원 공식 회신에서 확인되는 사실과 구분하여 제출합니다.

⑭ 대립되는 의견 및 그 이유(임의 기재사항)

[예상되는 대립견해와 신청인의 검토]

견해 가. 납세자가 작성한 자료이므로 객관성이 부족하다는 견해 — 증거가치는 작성자의 지위가 아니라 검증 구조에서 나옵니다. 장부의 각 값이 발행기관 공시·금융기관 원장·공공기관 회신이라는 독립된 원자료로 검증되고, 같은 원자료와 같은 산식으로 제3자가 같은 값을 다시 낼 수 있다면, 그 장부는 주장이 아니라 검증 대상입니다. 「국세기본법」 제16조 제1항은 장부의 작성 주체를 요건으로 삼지 아니하고 조사와 결정을 장부와 증거자료에 의하도록 정합니다.

견해 나. 국내 금융기관 원장에 해당 분류가 없으면 확인하기 어렵다는 견해 — 국내 원장에 기록이 없는 것과 국외에서 그 사실이 없었던 것은 같지 않습니다. 공공기관 회신에서 발행기관의 정보가 현지 보관기관의 연간 처리 마감 이후에 제공되어 그 회차가 처리에서 제외된 사례가 확인됩니다. 따라서 국내 원장의 공백은 거래의 부존재가 아니라 전달의 시차에서 발생할 수 있습니다.

견해 다. 외국의 분류가 국내 과세결론을 정하지 아니한다는 견해 — 동의합니다. 신청인도 외국 분류의 자동적 효력을 주장하지 않습니다. 외국 자료는 지급의 발생원인과 국외 처리사실을 확인하는 증거이고, 국내 소득구분은 그 사실을 확정된 뒤 국내법의 구성요건에 따라 판단되어야 한다는 것이 신청인의 입장입니다. 다만 과세관청이 「소득세법」 제17조 제2항 제1호를 적용하는 경우에는, 같은 호가 선행 법률행위뿐만 아니라 취득가액과의 비교를 구성요건으로 두고 있습니다. 따라서 그 경우 취득가액 초과액의 존부와 범위는 명칭만으로 정할 수 없고, 취득단위별 취득가액, 이전 회차까지의 조정내역 및 해당 지급 직전의 조정취득가액을 조사하여 확인하여야 합니다.

견해 라. 특정 회사법상 문서가 없으면 지급재원을 확인하기 어렵다는 견해 — 그 문서의 작성의무와 법적 기능이 그 외국법 또는 상품구조에서 먼저 확인되어야 합니다. 작성의무가 확인되지 아니하는 문서의 부존재만으로 다른 객관적 원자료 전체를 조사하지 아니할 수 있는지에 대하여 기준을 구합니다. 특정 문서의 부존재는 그 부존재의 원인과 법적 의미를 확인하여야 할 사실이지, 그 자체만으로 다른 객관적 거래사실의 부존재를 증명하는 자료가 될 수는 없습니다. 특정한 회사법적 절차를 거친 분배에 대하여만 객관적 세무상 사실을 인정할 수 있다면, 그러한 선별기준 또한 법률상 근거와 과세요건이 먼저 특정되어야 합니다.

견해 마. 조사 부담이 지나치게 커진다는 견해 — 「국세기본법」 제16조 제2항은 장부 전체가 아니라 사실과 다른 그 부분에 대해서만 조사하여 결정하도록 정합니다. 장부가 이미 식별자·기준일·수량·금액·세액으로 정렬되어 있으면 조사는 전수 재작성이 아니라 대조가 됩니다. 기준이 서면 조사 부담은 오히려 줄어듭니다.

견해 바. 국외 자료가 사후에 변경되면 과세가 불안정해진다는 견해 — 사후에 확정 또는 정정되는 사정에 대하여는 그 사유의 법적 성격에 따라 「국세기본법」 제45조의2 등 관계 법령이 정한 경정절차의 적용 여부를 판단할 수 있습니다. 자료가 사후에 변경될 수

있다는 사정은 확인을 생략할 이유가 아니라 확인의 시점과 절차를 정할 사유입니다.

견해 사. 이 장부가 과세를 줄이기 위한 자료라는 견해 — 같은 검증 규칙은 양방향으로 작동합니다. 같은 장부에서 국내법상 과세대상으로 확인되는 금액도 함께 확인됩니다. 국외 재분류가 국내에 반영되지 아니하면 과세 과다와 과세 과소가 함께 생기며, 양자는 동일한 대조 절차에 의하여만 확인됩니다.

이 하 여 백